

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг по индивидуальному репетиторству в области вокала

1. Термины и определения

1.1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) содержит условия заключения договора возмездного оказания услуг по индивидуальному репетиторству в области вокала. Термины, употребляемые в единственном числе, могут использоваться во множественном числе и наоборот, если иное не вытекает из контекста.

1.2. **«Исполнитель»** - Костоев Мовлатгирей Русланович, ИНН 060104143227, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.3. **«Заказчик»** - совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

1.4. **«Сайт»** - интернет-страница Исполнителя по адресу: <https://movlatgirei.github.io/my-site/>.

1.5. **«Telegram-бот»** - средство информационного взаимодействия с Заказчиком в мессенджере Telegram, идентификатор @InsightVocalBot, используемое в пределах доступного функционала.

1.6. **«Услуги»** - индивидуальные занятия по вокалу, включая первое диагностическое занятие, проводимые очно либо дистанционно.

1.7. **«Занятие»** - индивидуальная встреча Исполнителя и Заказчика продолжительностью 60 минут в согласованное время.

1.8. **«Абонемент»** - предварительно оплаченный пакет из 4, 8 или 12 занятий по согласованной стоимости.

1.9. **«Запись»** - согласование сторонами даты, времени и формата конкретного занятия посредством переписки, телефонной связи либо иных используемых каналов связи.

1.10. Контактный телефон Исполнителя: +7 (999) 446-69-62; электронная почта для обращений: movlatgiri96@mail.ru.

2. Общие положения

2.1. Настоящий документ является официальным предложением Исполнителя заключить договор возмездного оказания услуг на изложенных ниже условиях в соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. Акцептом Оферты признаётся оплата занятия или Абонемента либо выраженное Заказчиком согласие с условиями Оферты при согласовании даты, времени и стоимости занятия (Абонемента) посредством переписки или иного согласованного способа связи. До получения такого согласия Исполнитель предоставляет Заказчику возможность ознакомиться с текстом Оферты, в том числе посредством ссылки на Сайт. Фактическое участие в занятии также признаётся акцептом Оферты, если до его начала Заказчик был ознакомлен с условиями Оферты.

2.3. Направление заявки через Сайт, Telegram-бот или мессенджер само по себе не гарантирует бронирование времени и не признаётся акцептом Оферты. Запись

считается подтверждённой после согласования даты и времени занятия и принятия Заказчиком условий Оферты в порядке пункта 2.2.

2.4. До акцепта Заказчик вправе получить информацию об услугах, их стоимости, формате, порядке оплаты и иных существенных условиях.

2.5. Исполнитель вправе изменять Оферту путём размещения новой редакции на Сайте. Изменения не распространяются на ранее заключённые договоры без согласия Заказчика.

2.6. Оферта действует с момента опубликования до ее отзыва Исполнителем. К отношениям сторон применяется законодательство Российской Федерации, включая нормы о защите прав потребителей в случаях, когда они подлежат применению.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика лично оказывать услуги по индивидуальному репетиторству в области вокала, направленные на развитие вокальных навыков, совершенствование техники голосообразования и освоение практических приемов работы с голосом, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги на условиях настоящей Оферты.

3.2. Первое занятие может включать диагностику особенностей голоса, обсуждение целей занятий и подбор упражнений. Последующие занятия направлены на развитие вокальных навыков с учетом индивидуальных особенностей Заказчика.

3.3. Занятия проводятся очно по адресу: г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 11, цокольное помещение, офис 5, либо дистанционно посредством согласованных сторонами сервисов, в том числе MOOZ, Zoom, Telegram или VK.

3.4. Конкретные даты, время и формат занятий определяются по взаимному согласованию.

3.5. В рамках занятий Исполнитель вправе предоставлять Заказчику рекомендации, видеоматериалы, упражнения и задания для самостоятельной практики между занятиями. Выполнение таких заданий направлено на закрепление полученных навыков; достижение конкретного результата не гарантируется.

3.6. Услуги предназначены для совершеннолетних Заказчиков. Исполнитель не оказывает медицинских услуг, не устанавливает медицинские диагнозы и не заменяет консультации врача. Исполнитель не проводит итоговую аттестацию, не присваивает квалификацию и не выдает документы об образовании и (или) квалификации.

4. Виды услуг и стоимость

4.1. Стоимость первого диагностического занятия продолжительностью 60 минут составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.

4.2. Стоимость одного индивидуального занятия продолжительностью 60 минут составляет 3 000 (три тысячи) рублей.

4.3. Стоимость Абонеента на 4 занятия составляет 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей; на 8 занятий - 21 800 (двадцать одна тысяча восемьсот) рублей; на 12 занятий - 30 600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей.

4.4. Стоимость услуг согласовывается до оплаты. Исполнитель вправе изменять цены на будущие услуги; цена уже оплаченного занятия или Абонеента не изменяется в одностороннем порядке.

4.5. Срок использования Абонементов составляет один месяц с даты первого занятия по нему, если иная дата начала срока прямо не согласована Сторонами до оплаты. При заболевании, командировке или иных объективных обстоятельствах, препятствующих посещению занятий, по обращению Заказчика срок использования Абонементов продлевается на период до одного месяца. Заказчик обращается за продлением до истечения срока Абонементов, а если обстоятельства объективно препятствовали своевременному обращению — при первой возможности. Исполнитель вправе запросить разумное подтверждение указанных обстоятельств при его наличии. Истечение срока Абонементов не лишает Заказчика права на возврат денежных средств за неоказанные услуги в соответствии с разделом 7.

5. Уведомления и взаимодействие сторон

5.1. Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения, непосредственно связанные с оказанием услуг: подтверждения записи, напоминания о занятиях, сведения об остатке занятий по Абонементу и уведомления об изменении расписания.

5.2. Для направления сервисных сообщений могут использоваться телефон, Telegram, Telegram-бот и иные согласованные сторонами средства связи.

5.3. Направление рекламных сообщений не осуществляется на основании одного лишь акцепта Оферты и при необходимости требует отдельного предварительного согласия адресата.

5.4. Заказчик обязуется своевременно сообщать об изменении контактных данных, если это необходимо для организации занятий.

5.5. Для учета занятий и остатков Абонементов Исполнитель использует CRM «Мой Класс». Telegram-бот может получать из CRM сведения, необходимые для направления Заказчику напоминаний о занятиях и уведомлений об остатке занятий. Порядок обработки персональных данных при таком взаимодействии определяется Политикой обработки персональных данных.

6. Порядок записи и оказания услуг

6.1. Заказчик может обратиться к Исполнителю по телефону, через мессенджеры, Сайт или Telegram-бот в пределах реализованного функционала.

6.2. Запись на занятие считается подтвержденной после согласования Исполнителем и Заказчиком даты и времени. При дистанционном занятии стороны дополнительно согласовывают используемую платформу и способ подключения.

6.3. Заказчик обязуется прибыть к месту проведения очного занятия либо подключиться к дистанционному занятию в согласованное время, а также обеспечить работоспособность своего оборудования и интернет-соединения. При опоздании Заказчика занятие проводится в пределах первоначально согласованного временного интервала и не продлевается на время опоздания, если Стороны не договорились об ином. Последствия неявки регулируются разделом 7 настоящей Оферты.

6.4. Исполнитель проводит занятие лично, применяя методы обучения и упражнения с учетом поставленных Заказчиком целей и особенностей его голоса.

6.5. Заказчик самостоятельно принимает решение о выполнении рекомендованных упражнений вне занятий. Динамика развития вокальных навыков зависит в том числе от индивидуальных особенностей, регулярности практики и выполнения рекомендаций.

6.6. При возникновении у Заказчика болезненных ощущений, выраженного дискомфорта либо иных обстоятельств, препятствующих выполнению упражнений, Заказчик должен сообщить об этом Исполнителю и прекратить соответствующее упражнение.

6.7. Заказчик обязан до начала занятий сообщить Исполнителю устно либо письменно при записи на занятие сведения об имеющихся у него медицинских противопоказаниях к вокальным нагрузкам, заболеваниях и иных обстоятельствах, которые могут препятствовать безопасному выполнению вокальных упражнений, если такие обстоятельства ему известны.

6.8. Исполнитель вправе обратиться к Заказчику по телефону или посредством мессенджера в целях уточнения представленных Заказчиком сведений, в том числе о наличии медицинских противопоказаний к вокальным нагрузкам.

В случае если Заказчик не отвечает на обращение Исполнителя, Исполнитель вправе повторно обратиться к Заказчику. При отсутствии ответа на повторное обращение Исполнитель вправе отложить проведение занятия до уточнения необходимых сведений, если имеются разумные основания полагать, что выполнение упражнений может представлять риск для здоровья Заказчика.

6.9. При наличии сведений о возможных медицинских противопоказаниях Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику обратиться к врачу-фониатру и приостановить проведение занятий до получения заключения специалиста о допустимости вокальных нагрузок. На период приостановления срок Абонемента продлевается в порядке пункта 4.5 настоящей Оферты; при невозможности дальнейшего оказания услуг расчёт за неоказанные занятия производится в соответствии с разделом 7 настоящей Оферты. Исполнитель не осуществляет медицинскую диагностику.

6.10. Исполнитель не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие вследствие несообщения Заказчиком известных ему медицинских противопоказаний или предоставления недостоверных сведений о них, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств и отсутствия его вины. Настоящее положение не ограничивает права Заказчика, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Перенос занятий, отказ от услуг и возврат денежных средств

7.1. Заказчик вправе отменить или перенести согласованное занятие без каких-либо дополнительных расходов при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до установленного времени начала занятия.

В случае возникновения внезапных и непредвиденных обстоятельств, которые Заказчик не мог разумно предвидеть заранее и которые объективно препятствуют его участию в занятии, уведомление об отмене или переносе допускается не позднее чем за 1 (один) час до начала занятия. К таким обстоятельствам, в частности, относятся внезапное заболевание или резкое ухудшение состояния здоровья, получение травмы, дорожно-транспортное происшествие, необходимость оказания экстренной медицинской помощи, а также иные сопоставимые по характеру обстоятельства.

При возникновении указанных обстоятельств Заказчик уведомляет Исполнителя при первой объективной возможности. Если сами обстоятельства

препятствовали уведомлению за один час до начала занятия, такое уведомление не считается нарушением срока при условии его направления без необоснованной задержки. Исполнитель вправе запросить разумное подтверждение соответствующих обстоятельств при наличии такой возможности. Новая дата и время проведения занятия согласовываются Сторонами дополнительно.

7.2. С момента согласования даты и времени занятия Исполнитель резервирует соответствующий временной интервал исключительно для Заказчика, исключая возможность записи иных лиц на указанное время. Резервирование времени, подготовка к занятию и обеспечение готовности Исполнителя к оказанию услуг являются составными элементами организации процесса оказания услуг и учитываются при определении их стоимости.

7.3. Заказчик обязуется явиться на согласованное занятие в установленное время либо обеспечить своё участие в занятии, проводимом дистанционно. Неявка Заказчика, отсутствие подключения к дистанционному занятию или иные обстоятельства, возникшие по вине Заказчика и препятствующие проведению занятия, не освобождают его от обязанности по оплате услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае неявки Заказчика на согласованное занятие без предварительного уведомления, если Исполнитель был готов провести занятие в согласованное время, но оказание услуг стало невозможным по вине Заказчика, стоимость занятия подлежит оплате в полном объёме в соответствии с пунктом 2 статьи 781 ГК РФ. При приобретении Абонементов соответствующее занятие считается использованным и списывается из Абонементов. Данное правило не применяется при своевременном отказе от услуг, а также при обстоятельствах, предусмотренных пунктом 7.1 настоящей Оферты.

7.5. При уведомлении об отмене или переносе занятия позднее сроков, установленных пунктом 7.1, последствия определяются с учётом характера обращения Заказчика, причин отмены и требований законодательства Российской Федерации. При отказе Заказчика от услуги до начала занятия применяются положения статьи 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» о возмещении фактически понесённых Исполнителем расходов. Само по себе нарушение срока уведомления не означает безусловного списания полной стоимости неоказанного занятия. Если оказание услуги стало невозможным по вине Заказчика, применяется пункт 2 статьи 781 ГК РФ с учётом обязательных требований законодательства.

7.6. В случае невозможности проведения занятия по инициативе Исполнителя последний уведомляет об этом Заказчика по возможности не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до его начала, за исключением непредвиденных обстоятельств. По согласованию Сторон занятие переносится на другую дату либо Заказчику возвращается уплаченная за него сумма. Занятие, не проведённое по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель, не подлежит списанию из абонементов.

7.7. Заказчик вправе в любое время отказаться от дальнейшего исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов,

связанных с исполнением обязательств по договору, в соответствии со статьёй 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

7.8. При отказе Заказчика от дальнейшего использования Абонемент сумма возврата определяется исходя из стоимости неиспользованных занятий по цене одного занятия в составе приобретённого Абонемент. Цена одного занятия определяется делением стоимости Абонемент на предусмотренное им количество занятий. Сумма возврата рассчитывается как стоимость Абонемент за вычетом произведения указанной цены на количество проведённых и правомерно списанных занятий, а также фактически понесённых Исполнителем и подлежащих возмещению расходов, не учтённых в стоимости указанных занятий. Одни и те же расходы не могут удерживаться повторно. Перерасчёт проведённых занятий по цене разового занятия не производится.

7.9. Истечение срока действия Абонемент само по себе не прекращает право Заказчика на возврат денежных средств за неоказанные услуги. При отказе от дальнейшего исполнения договора расчёт суммы возврата производится в соответствии с пунктами 7.7 и 7.8 настоящей Оферты.

7.10. Возврат денежных средств осуществляется на основании обращения Заказчика путём безналичного перевода по указанным им реквизитам либо иным согласованным Сторонами способом в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования, если иной срок не предусмотрен обязательными нормами законодательства Российской Федерации.

8. Порядок оплаты

8.1. Оплата разового занятия осуществляется до либо после его проведения по согласованию сторон. Абонемент оплачивается полностью до начала оказания услуг по нему.

8.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации безналичным переводом по реквизитам, сообщенным Исполнителем.

8.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств Исполнителю.

8.4. Исполнитель, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», формирует и передает Заказчику чек в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

8.5. Возможность оплаты непосредственно через Сайт или Telegram-бот настоящей редакцией Оферты не предусматривается.

9. Обработка персональных данных

9.1. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика для рассмотрения заявок, согласования и проведения занятий, ведения учета Абонементов и исполнения обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.2. Сведения о порядке и условиях обработки персональных данных содержатся в отдельно размещаемой Политике обработки персональных данных Исполнителя.

9.3. Акцепт Оферты не заменяет отдельные согласия на обработку персональных данных в случаях, когда они обязательны по закону. Исполнитель не ведет систематический учет медицинских сведений, получаемых при устном

обсуждении состояния голоса; если характер обработки изменится, необходимые основания и документы оформляются отдельно.

9.4. Исполнитель может выборочно осуществлять аудио- и видеозапись занятий для анализа вокальной практики и предоставления рекомендаций Заказчику при предварительном информировании Заказчика и наличии необходимого правового основания. Публикация записей, изображения, голоса и иных материалов с участием Заказчика в социальных сетях и других открытых источниках допускается только после получения предусмотренных законодательством отдельных согласий. Согласие на запись для целей проведения занятий само по себе не означает согласия на публикацию.

9.5. Отказ Заказчика от согласия на публикацию фото-, аудио- и видеоматериалов не препятствует получению услуг и не влияет на их стоимость. Согласие на распространение персональных данных, если оно необходимо, оформляется отдельно от иных согласий.

10. Права и обязанности сторон

10.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги добросовестно, в согласованное время и с учетом характера индивидуальных занятий.

10.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять методику проведения занятий в пределах согласованного предмета услуг, а также получать оплату в порядке, установленном договором.

10.3. Заказчик вправе получать информацию об услугах, согласовывать расписание, обращаться с вопросами и требованиями, предусмотренными законодательством.

10.4. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги, соблюдать согласованное расписание и сообщать об обстоятельствах, которые могут препятствовать безопасному выполнению вокальных упражнений.

10.5. Материалы и упражнения, предоставленные Исполнителем для личной практики, предназначены для использования Заказчиком в рамках занятий. Их дальнейшее распространение допускается с соблюдением законодательства об интеллектуальных правах.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Исполнитель не гарантирует достижение конкретных вокальных результатов к определенному сроку, поскольку они зависят от индивидуальных особенностей Заказчика, регулярности занятий и самостоятельной практики. Это положение не освобождает Исполнителя от обязанности оказать услуги надлежащего качества.

11.3. Стороны не отвечают за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, при наличии установленных законом оснований. Отсутствие денежных средств само по себе не признается обстоятельством непреодолимой силы.

11.4. Технические сбои используемых сторонних платформ учитываются при согласовании переноса дистанционного занятия; распределение ответственности определяется с учетом причин сбоя и применимого законодательства.

12. Прочие условия

12.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей Оферты путём размещения её новой редакции на Сайте. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции, если иной срок не указан в самой Оферте, и не распространяются на ранее заключённые договоры без согласия Заказчика.

12.3. Сайт и Telegram-бот могут быть временно частично или полностью недоступны по причинам технического характера, в том числе вследствие проведения профилактических работ, сбоев в работе оборудования, программного обеспечения или сторонних сервисов. Указанные обстоятельства сами по себе не освобождают Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему договору.

12.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с заключением, исполнением, изменением или прекращением настоящего договора, Стороны стремятся урегулировать путём переговоров и направления претензий.

12.5. Претензии Заказчика направляются на адрес электронной почты Исполнителя: movlatgiri96@mail.ru. Претензия должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать Заказчика, описание обстоятельств, послуживших основанием для её направления, и заявленные требования. При наличии подтверждающих документов Заказчик вправе приложить их к претензии.

12.6. Исполнитель рассматривает поступившую претензию и направляет мотивированный ответ на адрес электронной почты, с которого она была получена, либо на иной указанный Заказчиком адрес в течение 10 (десяти) календарных дней со дня её получения. Указанный срок не изменяет предусмотренные законодательством сроки удовлетворения отдельных требований потребителя.

12.7. Направление претензии не является обязательным условием обращения Заказчика за судебной защитой и не ограничивает его права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае недостижения соглашения спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Если отдельные положения настоящей Оферты будут признаны недействительными или не соответствующими законодательству Российской Федерации, это не влечёт недействительности остальных положений Оферты, которые сохраняют свою юридическую силу.

12.9. По вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.